

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1820/2530

บริษัทสยามราษฎร์ลีซซิ่ง จำกัด
บริษัทวรพันธ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 197, มาตรา 198

การที่จำเลยซึ่งมิได้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ยื่นคำร้องขอให้ศาลอนุญาตให้ยื่นคำให้การและศาลสั่งได้ส่วนคำร้องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องระหว่างศาลกับจำเลย และมีใช้เหตุที่จะทำให้โจทก์ได้รับยกเว้นหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 198 ในอันที่จะต้องมีการขอต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลง เพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ทั้งโจทก์จะถือว่าระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลงในวันที่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การไม่ได้

มูลกรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ เรียกค่าเสียหายฐานผิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เป็นเงิน ๑๐๖,๔๙๖ บาทและให้จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันร่วมรับผิดชอบ

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำให้การของจำเลยที่ ๒ ซึ่งยื่นเกินกำหนด จำเลยที่ ๒ ก็ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ยื่นคำให้การโดยอ้างว่ามีได้จงใจขาดนัดยื่น

คำให้การ แต่ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้องจำเลยที่ ๒ จึงยื่นคำแถลงคัดค้านคำสั่งยกคำร้องดังกล่าวเพื่อใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาต่อไป ศาลชั้นต้นรับคำคัดค้านของจำเลยที่ ๒ และมีคำสั่งว่าโจทก์มิได้ยื่นคำร้องต่อศาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การสิ้นสุดลง จึงให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๒ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๙๘ ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นสั่งว่าได้สั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๒ แล้วให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ได้ความว่า จำเลยที่ ๒ ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๘ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๗ จำเลยที่ ๒ มีหน้าที่ต้องยื่นคำให้การภายใน ๘ วัน กล่าวคือต้องยื่นคำให้การภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๘ จำเลยที่ ๒ ยื่นคำให้การวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๘ เกินกำหนด ๘ วัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๙๗ ให้ถือว่าจำเลยที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์มีหน้าที่ตามมาตรา ๑๙๘ ที่จะต้องมีคำขอต่อศาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลงเพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัด สำหรับในกรณีนี้โจทก์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๘ การที่จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องขอให้ศาลอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การโดยอ้างว่าได้ตั้งใจขาดนัดและศาลสั่งไต่สวนคำร้องดังกล่าวนั้น เป็นเรื่องระหว่างศาลกับจำเลยที่ ๒ มิใช่เหตุที่จะทำให้โจทก์ได้รับการยกเว้นที่จะไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่

หมายเหตุ